

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 269

El día viernes 13 de mayo de 2016, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Ausente.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio, concejal en representación de la mayoría. Marcelo Cuevas, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental; Amalia Gómez, Directora de Obras Privadas y Catastro.

Unidad Técnica: Ausente con aviso, asesora del DEM. Gustavo Molina, Concejal integrante de la Unidad Técnica. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: -

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 268.
- Avances concertación y compensación (Se adjunta nuevo informe de la UT).
- Expediente remitido por Obras Privadas: Anteproyecto complejo de alojamiento destinado a interés turístico, Castillo Garlot.
- Proyecto de ordenanza para permitir un piso más para hoteles.
- Subdivisión de lotes en la costanera.
- Ingreso de nota del colegio de Corredores Inmobiliarios.

En primer lugar dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior, N° 268.

Comienzan con el tratamiento del primer tema del orden del día: avances en la concertación y compensación.

Expone la arquitecta Bina sobre el documento enviado por mail¹.

Avanzan a través de un Power Point, corrigiendo las definiciones. En cuanto al interés económico, desde ADARSA solicitan que sea para actividades no contaminantes o industrias inocuas. De todas las definiciones sacan la palabra "entre otros", para no dejarlo abierto a cualquier cosa.

Se refieren al interés ambiental, consideran que podrían promover los métodos constructivos y el uso de energías renovables a través de otra ordenanza. Acuerdan con que sería bueno exigir que los proyectos, en todos los casos, contemplen la cuestión ambiental, pero que esa no sea la única condición para concertar. La intención es lograr proyectos de mayor calidad y significativos.

Gustavo García Setti expresa que cuando se trata de proyectos de interés ambiental, también se debería tener en cuenta la magnitud de los mismos, ya que a una gran escala puede beneficiar a la ciudad.

Los presentes debaten sobre distintas posibilidades.

Se refieren a los estacionamientos y edificios de cocheras, Bina considera que un edificio integralmente destinado a cocheras, puede ser de interés público. Y sumarle terrazas verdes y muros, con mitigación del impacto visual y de las emisiones de calor.

¹ ANEXO I. Documento estudio y propuesta de la Unidad Técnica

Amalia Gómez comenta que hace unos años se aprobó una ordenanza para promover los edificios de cocheras, donde se los eximía de impuestos, pero solo se hicieron uno o dos. No tuvo éxito.

Debaten y finalmente acuerdan que en todos los casos los proyectos deban tener interés ambiental y que el espacio abierto o liberado sea de acceso público.

Prosiguen con la lectura al documento enviado. La **Concertación Facultativa**, es aquella que se realiza a solicitud del emprendedor, en forma voluntaria. La **Concertación Obligatoria**, es aquella a la que el emprendedor debe acogerse para poder llevar adelante su proyecto.

Actualmente, la concertación obligatoria es para las áreas de interés ambiental (AIA), a las que pueden agregarle las áreas de interés estratégico (AIE) -a definir-, por ejemplo las áreas de interés patrimonial, como los Castillos de Villa del Lago (declarados) o las Casonas de Villa Independencia (señalizadas). La ordenanza N° 3691 establece los edificios y monumentos declarados de interés patrimonial. Lo mismo ocurre con otras ordenanzas específicas como la N° 5538 que declara de interés la Usina de Villa del Lago.

Pasan a tratar el tema de los cargos, Bina propone establecer una relación entre un metro cuadrado edificado en el Área Central (AC) y una hectárea en el área protegida (AP).

En el caso de la compensación no se establecería un cargo, entrarían los proyectos que liberen FOS y mantengan el mismo uso y la misma cantidad de metros construidos.

Laura Colladon plantea que sean sin cargo los proyectos de edificios públicos destinados a educación y salud. A lo que le sumarían las escuelas privadas y semi-privadas. Debaten, algunos consideran que en el caso de las privadas se podría llegar a concertar por un cargo.

Finalmente se acuerda la concertación **con cargo** sería de metros cuadrados por hectáreas en el AP, o un cargo a definir por el Concejo de Representantes. La concertación **sin cargo** sería la misma cantidad de metros construidos en mayor altura por liberación de FOS, y para proyectos ubicados en dominio público.

Las condiciones de la concertación serían: por compensación de FOS y por otros mecanismos. Debaten.

Siendo las 10:40 se retira el concejal Cuevas.

Debaten sobre la posibilidad de exigir o no comercios en planta baja. Ana Margonari expresa que debería haber una transición entre la calle y el edificio, actualmente especulan tanto que desde la entrada hay un pasillo y van directo a los departamentos. Ya ni siquiera dejan un hall de ingreso. Se necesitan ingresos de mayor calidad, para ello se podrían exigir una cantidad mínima de metros de hall, de acuerdo a la cantidad de unidades de vivienda.

Acuerdan que la concertación sea por interés público y por compensación de FOS.

Amalia Gómez comenta algunas dificultades que se le presentaron con los proyectos por compensación en la Dirección de Obras Privadas. Es insuficiente el retiro de tres metros a medianera, porque los dormitorios ventilan a ese patio largo y angosto. No se cumpliría con el acceso público, ya que por seguridad a futuro lo cierran con rejas. Comenta que por otro lado, con el cambio de normativa, se están presentando muchas más oficinas, que tienen 40 metros cuadrados.

Bina acuerda con pedir halls de ingreso más grandes, retiros de frente en vez de laterales y que las compensaciones pasen por el CPUA. Además, propone compensar en AC2, permitiéndoles uno o dos pisos más.

Gustavo Molina acuerda con que se compense la misma cantidad de metros que liberan, pero pide no limitar la altura con la cantidad de pisos. ADARSA no acuerda con este planteo. La propuesta original era permitir dos pisos más para todas las zonas. Los presentes debaten al respecto. Bina explica que el degradé de alturas se da igual, AC3 es PB y tres pisos, más dos pisos de compensación. En el caso de la AC2, es PB y dos pisos, más dos compensados.

Gustavo García Setti acuerda con permitir compensar dos pisos más para las zonas AC3 y AC2. Los presentes debaten.

Todos acuerdan con que en AC3 se permita compensar dos pisos más, pero no hay acuerdo si en AC2 permiten uno o dos pisos.

Laura Colladon solicita que haya límites para concertar, que se flexibilice la norma concertando, pero hasta cierto punto, estableciendo un máximo para cada índice (altura, FOS, retiros, etc). Bina expresa que la altura por concertación, actualmente la definen los concejales. El concejal Gustavo Molina no acuerda con poner tantos límites, porque sería una forma de “atarle las manos al Concejo”. Los ediles pueden resolver lo que les parezca mejor para la ciudad. Amalia Gómez le explica que los dictámenes del CPUA no son vinculantes, el Concejo puede decidir qué aprobar y qué no. Debaten acerca de los límites. Vega expresa que el dictamen del CPUA no es vinculante, los concejales deciden. Bina expresa que la concertación no debería permitir más de dos pisos en cualquier punto de la ciudad, ya que si el terreno tiene 10.000 metros, podrían hacer 20.000 metros de plusvalía. Solo dejaría fuera de esta lógica a los proyectos de arquitectura excepcional o emblemática. Actualmente, la concertación establece que en terrenos de más de dos mil metros, con proyectos de interés turístico, pueden concertar, sin límite de altura, con una ordenanza del Concejo de Representantes. Seguirán tratando el tema de concertación y compensación en la próxima reunión.

Siendo las 11:15 hs. se retira Eduardo Vega.

Prosiguen con el tratamiento del anteproyecto presentado en el Castillo Garlot, observan imágenes satelitales, analizan el material gráfico y los planos adjuntos. Amalia Gómez comenta que llegó el anteproyecto a la Dirección de Obras Privadas y ella lo envió al CPUA pidiendo evaluación, dado que los proyectistas argumentan su interés turístico.

Siendo las 11:30 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Comienzan con el tratamiento de los avances en la concertación y compensación, trabajan sobre el documento enviado por mail. Corrigen las definiciones. En cuanto al interés económico, ADARSA solicita que sea para actividades no contaminantes o industrias inocuas.

Se refieren al interés ambiental, consideran que podrían promover los métodos constructivos y el uso de energías renovables a través de otra ordenanza. Acuerdan con que sería bueno exigir que los proyectos, en todos los casos, contemplen la cuestión ambiental, pero que esa no sea la única condición para concertar. La intención es lograr proyectos significativos y de mayor calidad.

Debaten y finalmente acuerdan que en todos los casos los proyectos deban tener interés ambiental y que el espacio abierto o liberado sea de acceso público.

Prosiguen con la lectura al documento. La **Concertación Facultativa**, es aquella que se realiza a solicitud del emprendedor, en forma voluntaria. La **Concertación Obligatoria**, es aquella a la que el emprendedor debe acogerse para poder llevar adelante su proyecto.

Actualmente, la concertación obligatoria es para las áreas de interés ambiental (AIA), pueden agregarle las áreas de interés estratégico -a definir-, - por ejemplo las áreas de interés patrimonial, como los Castillos de Villa del Lago (declarados) o las Casonas de Villa Independencia (señalizadas).

Pasan a tratar el tema de los cargos, Bina propone establecer una relación entre un metro cuadrado edificado en el AC y una hectárea en el AP.

En el caso de la compensación no se establecería un cargo, entrarían los proyectos que liberen FOS y mantengan el mismo uso y la misma cantidad de metros construidos.

Colladon plantea que sean sin cargo los proyectos de edificios públicos destinados a educación y salud. A lo que le sumarían las escuelas privadas y semi-privadas.

Finalmente se acuerda la concertación **con cargo** sería de metros cuadrados por hectáreas en el AP, o un cargo a definir por el Concejo de Representantes. La concertación **sin cargo** sería la misma cantidad de metros construidos en mayor altura por liberación de FOS, y para proyectos ubicados en dominio público.

Debaten sobre la posibilidad de exigir o no comercios en planta baja. Ana Margonari expresa que debería haber una transición entre la calle y el edificio, actualmente ni siquiera dejan un hall de ingreso. Se necesitan ingresos de mayor calidad, para ello se podrían exigir una cantidad mínima de metros de hall, de acuerdo a la cantidad de unidades de vivienda.

Acuerdan que la concertación sea por interés público y por compensación de FOS.

Gómez comenta algunas dificultades que se le presentaron con los proyectos por compensación en la Dirección de Obras Privadas. Es insuficiente el retiro de tres metros a medianera.

Bina acuerda con pedir halls de ingreso más grandes, retiros de frente en vez de laterales y que las compensaciones pasen por el CPUA. Además, propone compensar en AC2, permitiéndoles uno o dos pisos más.

Molina acuerda con que se compense la misma cantidad de metros que liberan, pero pide no limitar la altura. ADARSA no acuerda con este planteo. La propuesta original era permitir dos pisos más para todas las zonas.

García Setti acuerda con permitir compensar dos pisos más para las zonas AC3 y AC2. Debaten. Todos acuerdan con que en AC3 se permita compensar 2 pisos más, pero no hay acuerdo para en AC2.

Colladon solicita que haya límites para concertar, que se flexibilice la normativa pero hasta cierto punto, estableciendo un máximo para cada índice (altura, FOS, retiros, etc). Bina expresa que la altura por concertación, actualmente la definen los concejales. El concejal Molina no acuerda con poner tantos límites, porque sería una forma de “atarle las manos al Concejo”. Los ediles pueden resolver lo que les parezca mejor para la ciudad. Gómez le explica que los dictámenes del CPUA no son vinculantes, el Concejo puede decidir qué aprobar y qué no.

Bina expresa que la concertación no debería permitir más de dos pisos en cualquier punto de la ciudad. Solo dejaría fuera de esta lógica a los proyectos de arquitectura excepcional o emblemática.

Prosiguen con el tratamiento del anteproyecto en el Castillo Garlot, observan imágenes satelitales, analizan el material gráfico y los planos adjuntos. Desde la Dirección de Obras Privadas piden evaluación del CPUA.

PROYECTOS POR CONCERTACIÓN

Se denomina proyectos por concertación a los proyectos de interés público que contribuyen a significar e identificar el espacio urbano y cuyo desarrollo no está contemplado dentro del marco normativo actual. La realización de estos proyectos constituye un aporte al desarrollo urbano del sector donde se localicen.

Se entiende por proyectos de interés público aquellos que cumplen con una o varias de las siguientes condiciones:

- **Proyectos de interés turístico:** son aquellos proyectos que incluyen actividades-usos turísticos que la ciudad por su rol dominante desea promover, tales como hoteles, espacios de recreación, deportes, teatros, espacios culturales, gastronómicos, entre otros.
- **Proyectos de interés productivo:** son aquellos proyectos cuyo desarrollo representa un aporte a la base económica de la ciudad, como generador de empleo y desarrollo de actividades básicas.
- **Proyectos de interés ambiental:** son todos aquellos proyectos que brindan servicios ambientales mejorando las condiciones ambientales integralmente, mediante: disminución de las emisiones de CO2, empleo de energías renovables, reducción de la radiación de calor-efecto invernadero, incremento de la superficie de absorción, tratamiento con verde de las áreas no ocupadas, preservación de especies arbóreas, entre otros.
- **Proyectos de espacio abierto de uso público:** son todos aquellos proyectos que incluyen en su propuesta un incremento en la oferta de espacio abierto de uso público, integrado al espacio de la calle, plazas y plazoletas. Su localización cualifica el espacio urbano -principalmente del área central de la ciudad- en los tramos y nodos de mayor consolidación, calificando y diversificando los circuitos tradicionales.
- **Proyectos de interés social:** son todos aquellos proyectos que brindan servicios que den respuestas a necesidades comunitarias de salud, educación, entre otras.
- **Proyectos de interés patrimonial:** son aquellos proyectos en predios donde se localizan edificaciones de valor patrimonial, cuya modificación o sustitución, pueda significar la pérdida de los elementos referenciales que identifican la ciudad y su desarrollo.
- **Proyecto localizados en áreas de interés estratégico:** aquellas localizaciones cuyo desarrollo resulta estratégico para la ciudad, bolsones no trazados, o lotes de dimensiones generosas, que permitan localizar proyectos de mediana y gran escala. Se consideran en esta condición los lotes de 2000 m² y más.

Según los tipos de concertación esta puede ser:

- **Concertación facultativa:** la localización y uso de los proyectos a concertar queda sujeta al interés del/ o los propietarios y/o proyectista/s solicitando su inclusión dentro del mecanismo de la concertación, debiendo cumplir como condición su enmarque en algunos/s de los aspectos que definen el interés público. Comprende todo los proyectos localizados en AC3. En el resto de las zonas para proyectos en lotes de 2000 m2 (con una tolerancia del 10%- 1800m2) y más.
- **Concertación obligatoria:** se propone para aquellas localizaciones y usos que: a) por su disposición en la mancha urbana; b) la superficie afectada disponible; representan áreas de oportunidad para el desarrollo de proyectos, cuya materialización contribuye a estructurar, significar e identificar el espacio urbano, cualificándolo sustancialmente. Comprende las: **a) Áreas de Interés Ambiental (AIA) b) otras Áreas de interés estratégico y patrimonial (AIE/ AIP): responde a un estudio a realizar en la ciudad.**

No se incluirán en el mecanismo de la concertación los proyectos destinados exclusivamente a uso privado de cocheras, viviendas y/o oficinas.

Los cargos de los proyectos pueden ser:

- **Con cargos:** aquellos proyectos que modifiquen los índices de edificabilidad (FOT) y usos del suelo permitidos por zonas. Los cargos se establecerán en base a una relación entre el valor del m² edificado y la hectárea de área protegida a expropiar.
- **Sin cargos:** aquellos proyectos que mantengan los usos previstos por la normativa vigente, así como los índices de edificabilidad, variando la forma de ocupar la parcela (FOS, retiros, altura), compensando la superficie edificable total.

Condiciones de concertación.

- **Por compensación:**
 - o En las zonas AC3 se permitirá una altura equivalente a PB + 5 pisos. La LM no presentará delimitación física alguna, no pudiendo contar con desniveles que dificulten la integración entre el espacio público y el espacio privado de uso público. (interés público espacio de uso público)
 - o Para algunos tipos de interés público se podrán compensar condiciones especiales permitiendo hasta un piso más de altura por zonas, liberando FOS: a) para zonas en AC2 y AC1 y lotes de más de 2000 m2.
- **Por otros mecanismo:**
 - o Los cambios de uso no regulados por zonas deberán cumplir condiciones de impacto ambiental compatibles con el entorno.
 - o Para las zonas **AIA, AIE/AIP de concertación obligatoria** se determinarán condiciones especiales según proyecto.
 - o Para algunos tipos de interés público (social, productivo, turístico dominante) se podrán concertar condiciones especiales permitiendo hasta un piso más de altura por zonas, liberando FOS: para lotes de más de 2000 m2.

Concertación por Compensación	Concertación por otro mecanismo
AC3 PB + 5 pisos	Cambios de usos
Para algunos tipos de interés público (social, turístico): se podrán compensar condiciones especiales permitiendo hasta un piso más de altura por zonas, liberando FOS: a) para zonas en AC2 y AC1, b) para lotes de más de 2000 m2.	Concertación de condiciones especiales según proyecto en: AIA Áreas de interés ambiental AIE Áreas de interés estratégico AIP, Áreas de interés patrimonial

Mecanismo de la concertación

1º etapa:

- **Concertación facultativa:** el propietario expresa el interés de adscribir al mecanismo de la concertación. Presenta un anteproyecto, con la relación del proyecto con el entorno próximo, a modo de estudiar el impacto ambiental, funcional y paisajístico del proyecto, y su contribución a demostrar el interés público de la propuesta.
- **Concertación obligatoria:** se evalúan condiciones generales a concertar con el propietario en base a estudios previos por zonas a desarrollar por el municipio.

SÍNTESIS PROPUESTA DE CONCERTACIÓN

Condiciones que debe cumplir un proyecto para encausarse dentro del mecanismo de la concertación (La adscripción a más de un interés es condiciones necesaria- obligatoria)	CONCERTACIÓN FACULTATIVA a) AC3 b) Resto de las zonas más de 2000 m2. (tolerancia 10%) En todos los casos se debe demostrar el interés público de la propuesta	CONCERTACIÓN OBLIGATORIA a) Al Ambiental b) Al Estratégico Áreas a definir c) Al Patrimonial Áreas a definir Las zonas en sí mismas ya presentan interés público
De interés turístico De interés productivo De interés ambiental De interés social De interés patrimonial De espacio abierto de uso publico De interés estratégico *No se incluirán en el mecanismo de la concertación los proyectos destinados exclusivamente a uso privado de cocheras, viviendas y/o oficinas.	Condiciones En las zonas AC3 hasta PB y 5 pisos (interés público obligatorio*: espacio abierto de uso público) No varía la superficie edificable. En las zonas AC2 y AC1 hasta un piso más de altura por zonas (según interés público a determinar...) En el resto de las zonas hasta un piso más de altura sujeto al interés público (social, turístico, productivo dominantes- no residencia)	Condiciones A establecer según localización en base a estudios sectoriales a desarrollar A determinar según proyecto de las áreas: calles, espacios públicos u otros.
	Con cargo - Cambio de uso y/o mas superficie edificable Sin cargo - Ídem superficie edificable (por compensación)	